P U T U S A N
Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bayu Pratama als Bayu**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /1 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Nusa Indah Pasar VIII Lingk. 26 Gg. Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Perabot

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 859/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU PRATAMA Als BAYU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu miliyar Rupiah) dengan ketentuan denda apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram; dan
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp 60.000.- (enam puluh ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BAYU PRATAMA Als BAYU pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Nusa indah Pasar VIII Lingkungan 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat terdapat peredaran gelap narkotika jenis sabu yang berada di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Lingk. 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, lalu pada saat Terdakwa akan mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada BAYU (DPO) di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Lingk. 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya saat Terdakwa sedang duduk menunggu di belakang Mesjid Al-Matul Yuda, kemudian tiba-tiba datang Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi DIDIT SUSANTO, Saksi ANGGA WIJAYA, dan Saksi M. SYAR'I SITOPU (selaku Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) dengan berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih diduga narkotika jenis sabu dari jarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa karena Terdakwa sempat memegang plastik klip tersebut dengan tangan kanannya lalu Terdakwa membuang plastik klip tersebut saat penangkapan, selanjutnya dari kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan butiran putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berisikan butiran putih diduga narkotika jenis sabu, dan uang tunai sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya. Terdakwa awalnya membeli narkotika jenis sabu tersebut dari WIWIN Als KUMIS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa bertemu dengan WIWIN Als KUMIS (DPO) di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Lingk. 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya di belakang Mesjid Al-Matul Yuda kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan akan Terdakwa bayar jika narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual. Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima uang dari pembeli lalu Terdakwa mengambil narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu ke tempat Terdakwa menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per gram.

----------Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor: 058/II/POL-10009/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil penimbangan 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.

--------Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1266/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama BAYU PRATAMA Als BAYU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--------Bahwa kegiatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BAYU PRATAMA Als BAYU pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Nusa indah Pasar VIII Lingkungan 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- --Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat terdapat peredaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gelap narkotika jenis sabu yang berada di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Lingk. 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, lalu pada saat Terdakwa akan mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada BAYU (DPO) di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Lingk. 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya saat Terdakwa sedang duduk menunggu di belakang Mesjid Al-Matul Yuda, kemudian tiba-tiba datang Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi DIDIT SUSANTO, Saksi ANGGA WIJAYA, dan Saksi M. SYAR'I SITOPU (selaku Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) dengan berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih diduga narkotika jenis sabu dari jarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa karena Terdakwa sempat memegang plastik klip tersebut dengan tangan kanannya lalu Terdakwa membuang plastik klip tersebut saat penangkapan, selanjutnya dari kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan butiran putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berisikan butiran putih diduga narkotika jenis sabu, dan uang tunai sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya. Terdakwa awalnya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari WIWIN Als KUMIS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa bertemu dengan WIWIN Als KUMIS (DPO) di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Lingk. 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya di belakang Mesjid Al-Matul Yuda kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor: 058/II/POL-10009/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil penimbangan 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1266/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama BAYU PRATAMA Als BAYU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kegiatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. SYAR'I SITOPU, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap seorang laki yang bernama Bayu Pratama Als Bayu;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Lingk. 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, dan Uang tunai sebanyak Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kosong Terdakwa gunakan sebagai tempat sabu yang Terdakwa jual, Kemudian uang tunai sebanyak Rp 60.000 (enam puluh ribu Rupiah) merupakan hasil uang penjualan narkotika jenis shabu sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang bandar narkotika bernama Wiwin Als Kumis (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr Wiwin Als Kumis (DPO) di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Lingk. 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya di belakang Mesjid Al-Matul Yuda kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan akan Terdakwa bayar jika narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima uang dari pembeli lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu ke tempat Terdakwa menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi TEDI PERMADI, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap seorang laki yang bernama Bayu Pratama Als Bayu;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wib di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Lingk. 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, dan Uang tunai sebanyak Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kosong Terdakwa gunakan sebagai tempat sabu yang Terdakwa jual, Kemudian uang tunai sebanyak Rp 60.000 (enam puluh ribu Rupiah) merupakan hasil uang penjualan narkotika jenis shabu sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang bandar narkotika bernama Wiwin Als Kumis (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr Wiwin Als Kumis (DPO) di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Lingk. 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya di belakang Mesjid Al-Matul Yuda kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan akan Terdakwa bayar jika narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima uang dari pembeli lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu ke tempat Terdakwa menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Bayu Pratama als Bayu** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narktoika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Lingk. 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, dan Uang tunai sebanyak Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kosong Terdakwa gunakan sebagai tempat sabu yang Terdakwa jual, Kemudian uang tunai sebanyak Rp 60.000 (enam puluh ribu Rupiah) merupakan hasil uang penjualan narkotika jenis shabu sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang bandar narkotika bernama Wiwin Als Kumis (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr Wiwin Als Kumis (DPO) di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Lingk. 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya di belakang Mesjid Al-Matul Yuda kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan akan Terdakwa bayar jika narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima uang dari pembeli, lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu ke tempat Terdakwa menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Uang tunai sebanyak Rp 60.000.- (enam puluh ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : LAB:058/II/POL-10009/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE NIK P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa BAYU PRATAMA Als BAYU berupa 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih di duga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkotika No. LAB:1266/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm.,Apt. 2. YUDIATNIS, S.T. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas BAYU PRATAMA Als BAYU adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Lingk. 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, dan Uang tunai sebanyak Rp 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu untuk dijual, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kosong Terdakwa gunakan sebagai tempat sabu yang Terdakwa jual, kemudian uang tunai sebanyak Rp 60.000 (enam puluh ribu Rupiah) merupakan hasil uang penjualan narkotika jenis shabu sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang bandar narkotika bernama Wiwin Als Kumis (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr Wiwin Als Kumis (DPO) di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Lingk. 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya di belakang Mesjid Al-Matul Yuda kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan akan Terdakwa bayar jika narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima uang dari pembeli, lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu ke tempat Terdakwa menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : **Bayu Pratama als Bayu** dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib, berawal dari informasi masyarakat terdapat peredaran gelap narkotika jenis sabu yang berada di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Lingk. 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, lalu pada saat Terdakwa akan mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu kepada BAYU (DPO) di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Lingk. 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya saat Terdakwa sedang duduk menunggu di belakang Mesjid Al-Matul Yuda,

Menimbang, bahwa para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih diduga narkotika jenis sabu dari jarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa karena Terdakwa sempat memegang plastik klip tersebut dengan tangan kanannya lalu Terdakwa membuang plastik klip tersebut saat penangkapan, selanjutnya dari kantong depan celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan butiran putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berisikan butiran putih diduga narkotika jenis sabu, dan uang tunai sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya membeli narkotika jenis sabu tersebut dari WIWIN Als KUMIS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa bertemu dengan WIWIN Als KUMIS (DPO) di Jalan Nusa Indah Pasar VIII Lingk. 26 Gang Kliwon Wagira Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan tepatnya di belakang Mesjid Al-Matul Yuda kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan akan Terdakwa bayar jika narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual. Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menerima uang dari pembeli lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu ke tempat Terdakwa menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang dari Pegadaian Nomor: 058/II/POL-10009/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE selaku Manajer Cabang dengan hasil penimbangan 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1266/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama BAYU PRATAMA Als BAYU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. kegiatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang. Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong, Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebanyak Rp 60.000.- (enam puluh ribu Rupiah), oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung progam pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Pratama als Bayu** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bayu Pratama als Bayu** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram; dan
   - 1 (satu) buah plastik klip kosong;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai sebanyak Rp 60.000.- (enam puluh ribu Rupiah)

   Dirampas untuk negara.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H., Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elsa Karina Br Gultom, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H.	Muhammad Kasim, S.H., M.H.
Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)